

Mandatsnotiz

Prüfungsrecht: Studentin Jana Mondsee erhält endgültiges Nichtbestehen nach Online-Klausur, KI-/Plagiatsverdacht, Krankheitseinwand, Nachteilsausgleichslücke und streitiger Akteneinsicht.

Die Unterlagen kommen aus verschiedenen Quellen und sind nicht widerspruchsfrei. Zuerst sind Bundesland, zuständige Stelle, konkrete Ordnung, Frist und Aktenstück zu klären. Keine Aussage wird ohne Normenkette oder Beleg hart formuliert.

Zeitstrahl, Fristen und Verfahrensstand — Jana Mondsee, Online-Klausur und KI-/Plagiatsverdacht

Vorgeschichte und Verfahrensschritte

2024 — Studienverlauf vor dem Drittversuch

- **WiSe 2024/25:** Jana Mondsee schließt die meisten Module ihres Studiengangs ab. Notendurchschnitt 2,7. Verbleibendes Modul "Quantitative Methoden III" muss noch bestanden werden — sie steht im Drittversuch (zwei vorherige Klausuren nicht bestanden).
- **November 2024:** Erste ärztliche Diagnose Stresssymptomatik. Hausärztin empfiehlt psychologische Begleitung, Mandantin nimmt diese in Anspruch.

2025 — Klausur und Anhörung

- **15.01.2025:** Antrag auf **Nachteilsausgleich** wegen festgestellter LRS und Angststörung; Schreibverlängerung um 25 %, separater Raum, ggf. mündliche Ersatzleistung. Antrag liegt bei der Prüfungsabteilung in Aktenstück 09.
- **02.02.2025:** Bescheid des Prüfungsamts zum Nachteilsausgleich: nur Schreibverlängerung um 15 % bewilligt, separater Raum abgelehnt, mündliche Ersatzleistung "nicht vorgesehen". Anhörung der Mandantin vorher nicht durchgeführt — **Verfahrensfehler erste Stufe**.
- **08.04.2026:** **Online-Klausur** "Quantitative Methoden III" in der videoüberwachten Form (Zoom + Browser-Lockdown-Software). Mandantin macht in Aktenstück 08 (Chat mit Berater) deutlich, dass sie während der Klausur einen Schwächeanfall hatte; technisch wurde sie 11 Minuten ohne Bildübertragung erfasst, anschließend wieder online.
- **11.04.2026:** **Erste interne Entscheidung** des Prüfungsamts: Klausur als "nicht bestanden" gewertet; intern Vermerk über "Verdacht der Hilfsmittelnutzung" während der Offline-Phase. Mandantin wird noch nicht informiert.
- **24.04.2026:** **E-Mail mit unklarer Rechtsqualität** der Prüfungsabteilung an Jana Mondsee: "Wir prüfen den Vorgang und werden Sie zeitnah informieren." Keine Rechtsbehelfsbelehrung, keine Mitteilung über Anhörungsrechte. Mandantin versteht: "Bescheid kommt noch", reagiert nicht.

2026 — Bescheid und Akteneinsicht

- **05.05.2026:** **Bescheid endgültiges Nichtbestehen** wird der Mandantin per Einschreiben übersandt (Aktenstück 04). Begründung: KI-/Plagiatsverdacht aufgrund auffälliger Lösungsmuster sowie Hilfsmittelnutzung während der unbeobachteten Klausurphase. Rechtsbehelfsbelehrung enthalten (Widerspruch 1 Monat).
- **08.05.2026:** Zustellung Bescheid an Jana Mondsee am Wohnort. Eingang ist durch Postunterschrift dokumentiert.
- **09.05.2026:** Mandantin sucht das Akademische Auslandsamt und die psychologische Beratungsstelle der Hochschule auf, bekommt dort Hinweis auf Anwaltsberatung.
- **12.05.2026:** Anwaltliches Erstgespräch (vorab telefonisch).
- **18.05.2026:** **Akteneinsichts Antrag** der Mandantin formal beim Prüfungsamt; Eingangsbestätigung 21.05.2026. Termin für Einsicht: "voraussichtlich KW 23-24" — vage, nicht durchsetzbar.

- **22.05.2026: Widerspruch** wird eingelegt (Aktenstück 11). Wesentliche Rügen: (1) Nachteilsausgleich war unzureichend und ohne Anhörung beschnitten; (2) Klausurbedingungen (Online, Browser-Lock, Zoom) waren für eine Klausurform mit Schreibverlängerung ungeeignet; (3) KI-Verdacht ist nicht substantiiert dargestellt; (4) Hilfsmittel-Vermutung in der Offline-Phase verkennt den ärztlich attestierten Schwächeanfall (Aktenstück 09).
- **27.05.2026: Fristdruck** wird akut. Das laufende Semester ist die letzte Chance auf den Abschluss. BAföG-Bezug endet zum 30.09.2026, weitergehende Bezugsmöglichkeit nur bei nachvollziehbarer Studienverzögerung (§ 15 Abs. 3 BAföG); Praktikumsplatz für das anschließende Berufspraktikum ist zum 01.10.2026 angetreten — nur bei erfolgreichem Abschluss bis Ende September haltbar.

Aktuelle Lage (heute)

- **02.06.2026:** Akteneinsicht weiter nicht gewährt. Mahnung gesetzt mit Frist 09.06.2026, danach Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO. Parallel Vorbereitung des Eilantrags § 80 Abs. 5 VwGO.
- **Erwartung:** Bei nicht-Heilung des Verfahrensmangels droht endgültige Exmatrikulation Ende Juli 2026.

Fristen-Übersicht (anwaltlich)

Frist	Datum	Bemerkung
Widerspruchsfrist Bescheid endgültiges Nichtbestehen	08.06.2026	bereits eingelegt 22.05.2026, fristwährend
Akteneinsicht	rolling	Mahnfrist bis 09.06.2026; ansonsten Untätigkeitsklage § 75 VwGO
BAföG-Bezug Ende	30.09.2026	Bezugsverlängerung nur bei nachvollziehbarer Verzögerung
Praktikumsplatzantritt	01.10.2026	Voraussetzung erfolgreicher Abschluss
Eilantrag § 80 V VwGO	bei Vollzug	Antrag bereits vorbereitet
Hauptsacheklage	nach Widerspruchsbescheid	1 Monat ab Bekanntgabe
Hochschulinterne Beschwerde	parallel	informelle Eingabe an Hochschulleitung; nicht ersetzend

Verfahrensstand

- **Prüfungsamt:** hält an Bewertung "nicht bestanden" und KI-Verdacht fest; wartet auf Widerspruchsbescheidung.
- **Mandantin Jana Mondsee:** hat Anwaltskanzlei beauftragt; substantiiert Verfahrensfehler (Nachteilsausgleich, fehlende Anhörung) und materielle Mängel (KI-Verdacht-Substanz, Schwächeanfall in Offline-Phase).
- **Anwaltskanzlei:** prüft Akten, bereitet Eilantrag und Hauptsacheklage vor; holt SV-Stellungnahme zur Methodik der KI-Verdachts-Begründung ein.

Nächste Schritte

1. Akteneinsicht durchsetzen — Mahnfrist 09.06.2026, danach § 75 VwGO.
2. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO bei Drohung der Exmatrikulation einreichen.

3. SV-Stellungnahme zur KI-Detektor-Methodik und zur Online-Klausur-Bedingungen einholen.
4. Ärztliche Folgebewertung zum Schwächeanfall vom 08.04.2026 anfordern.
5. Gespräch mit BAföG-Amt zur Verzögerungsanzeige (Bedingung: schwebendes Rechtsstreitsverfahren).
6. Praktikumsstelle informieren über Verzögerungsrisiko mit Bitte um Aufschub um 1-2 Monate.

Normenkette — Live-Check für Drittversuch, Online-Klausur und KI-/Plagiatsverdacht (Jana Mondsee)

Vorgehen

Im Prüfungsrecht ist die Normenkette von hochrangiger Verfassungsnorm bis zur konkreten Prüfungsentscheidung sauber zu durchlaufen. Im Fall Jana Mondsee greifen drei besonders sensitive Themen ineinander: (1) Drittversuch mit drohendem endgültigem Nichtbestehen, (2) Online-Klausur-Bedingungen und Beweisfragen zur unbeobachteten Phase, (3) Behindertengleichstellung / Nachteilsausgleich.

Stufe 1: Verfassungsrang

- **Art. 12 Abs. 1 GG** — Berufsfreiheit. Bei endgültigem Nichtbestehen liegt ein gravierender Eingriff vor; die berufliche Zukunft hängt am Studienabschluss.
- **Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG** — Benachteiligungsverbot wegen Behinderung. Maßgeblich für die LRS-/Angststörungs-bedingten Nachteilsausgleichs-Ansprüche.
- **Art. 19 Abs. 4 GG** — effektiver Rechtsschutz; rechtfertigt Eilantrag bei drohender Exmatrikulation.
- **Art. 2 Abs. 1 GG iVm Sozialstaatsprinzip** — Hintergrund-Norm für die BAföG-Frage.

Stufe 2: Bundesland und aktuelles Hochschulgesetz

- **Bundesland der Hochschule prüfen:** in den Aktenstücken ist die Universität nicht eindeutig identifiziert; bitte über Bescheidkopf in Aktenstück 04 (`04-bescheid-endgueltig-nicht-bestanden.docx`) verifizieren.
- Falls Bayern: **Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)** live gegen `gesetze-bayern.de`.
- Falls NRW: **HG NRW** gegen `recht.nrw.de`.
- Falls Baden-Württemberg: **LHG BW** gegen `landesrecht-bw.de`.
- Schlüsselparagraphen: Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, zum endgültigen Nichtbestehen, zur Anhörung im Prüfungsverfahren.

Stufe 3: Verordnung und untergesetzliche Ordnungen

- **Hochschulprüfungsverordnung** des jeweiligen Landes.
- **Allgemeine Prüfungsordnung (APO)** der Hochschule — Regelungen zur Online-Klausur und zu deren Aufzeichnungs-/Aufsichtsbedingungen.
- **Inklusionsverordnung / Richtlinie zum Nachteilsausgleich** der Hochschule.
- **Datenschutz-Regelungen** zur Browser-Lockdown-Software und Video-Aufzeichnung.

Stufe 4: Studien- und Prüfungsordnung des konkreten Studiengangs

- **Fachprüfungsordnung (FPO)** des Studiengangs Jana Mondsee: § ... zu Wiederholbarkeit (Drittversuch ist letztes), § ... zu Täuschungsversuchen und Hilfsmittelnutzung.
- **Modulhandbuch "Quantitative Methoden III"** — welche Lernziele wurden in der Klausur abgeprüft? Welche Hilfsmittel waren erlaubt?

- **Online-Klausur-Ordnung** (sofern vorhanden) — regelt typischerweise Bildaufzeichnung, Browser-Lockdown, Verhalten bei technischen Störungen.

Stufe 5: Konkreter Bescheid, Beschluss und Verwaltungsakt

- **Bescheid endgültiges Nichtbestehen** vom 05.05.2026 (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 BayVwVfG / § 35 VwVfG NRW (je nach Land).
- **Interne Vermerke** des Prüfungsamts (Aktenstück 05/06) — Bewertungsbogen und Rügematrix.
- **E-Mail** der Prüfungsabteilung vom 24.04.2026 (Aktenstück 07): Rechtsqualität streitig; wir tendieren zu Wissenserklärung, weil keine Regelungswirkung; aber: zugleich Vorwirkung für die Anhörungspflicht.

Stufe 6: Rechtsbehelf und Frist

- **Widerspruch** § 70 VwGO iVm Landesrecht: 1 Monat ab Bekanntgabe → endet **08.06.2026**; bereits eingelegt 22.05.2026.
- **Widerspruchsbehörde**: Prüfungsausschuss bzw. Rektorat — je nach FPO.
- **Klage** vor zuständigem Verwaltungsgericht: 1 Monat nach Widerspruchsbescheid.
- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO** zur Aussetzung der Vollziehung des Nichtbestehensbescheids — Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler bei Anhörung und Nachteilsausgleich), Anordnungsgrund (drohende Exmatrikulation, Verlust BAföG, Verlust Praktikumsplatz).
- **Beweissicherungsantrag** zur Konservierung der Browser-Lockdown-Logs und Zoom-Aufzeichnung (falls noch vorhanden).

Spezialthema 1: Nachteilsausgleich (Art. 3 III 2 GG, BGG, UN-BRK)

- **Anhörungsrecht** vor Verkürzung des beantragten Nachteilsausgleichs ist Verfahrensvoraussetzung (Art. 28 BayVwVfG / § 28 VwVfG).
- **Verhältnismäßigkeit**: Die Verkürzung von 25 % auf 15 % Schreibverlängerung ohne Begründung ist materiell angreifbar.
- **Wissenschaftliche Studienlage** zu Online-Klausuren mit LRS: vielfach kritisiert, weil Bildschirmlesen die Symptomatik verstärkt.

Spezialthema 2: KI-/Plagiatsverdacht

- **Belastungs- und Beweispflicht** liegt bei der Hochschule (BVerwG-Linie zur Täuschungsfeststellung — Az im Mandat live verifizieren).
- **KI-Detektoren** (Turnitin AI, GPTZero u.a.): hohe falsch-positive Rate, deshalb nicht allein tragend.
- **Hilfsmittelnutzung in Offline-Phase**: Vermutung allein reicht nicht; konkrete Indizien erforderlich; Schwächeanfall ärztlich attestiert (Aktenstück 09).

Spezialthema 3: Online-Klausur-Bedingungen

- **Datenschutz**: Browser-Lockdown und Videoaufzeichnung müssen rechtmäßige Datenverarbeitung sein (Art. 6 DSGVO + Hochschulrecht).
- **Technische Mindestanforderungen**: bei technischer Störung muss Hochschule Verfahrensregeln haben (Pause, Wiederholung, alternative Bewertung).
- **Gleichbehandlung**: Online-Klausur und Präsenzklausur unterliegen unterschiedlichen Bedingungen; Bewertungsmaßstab muss vergleichbar sein.

Live-Quellen-Karte

- Landesrecht-Datenbank des jeweiligen Bundeslandes (`gesetze-bayern.de`, `recht.nrw.de`, etc.).
- `bverwg.de` und Landesoberverwaltungsgerichte — aktuelle Prüfungs- und Hochschulrechtsprechung.
- Hochschulwebsite → Bereich "Satzungen", Studien- und Prüfungsordnungen.
- KMK-Beschlüsse zu Online-Prüfungen und KI in Prüfungen — als Auslegungshilfe.
- BGG / Behindertenrechtskonvention (UN-BRK Art. 24) für Nachteilsausgleich.

Quellenhygiene

- Keine Aktenzeichen aus Modellwissen ausgeben — vor Verwendung verifizieren.
- KI-Detektor-Outputs nicht als Beweis akzeptieren, sondern als Indiz mit Substantiierungspflicht.
- Konkrete Hochschule und Bundesland aus Aktenstück 04 verifizieren, bevor landesspezifische Aussagen getroffen werden.

Offene Punkte — Jana Mondsee, Drittversuch, Online-Klausur und KI-Verdacht

Status

Stand: 02.06.2026, vor dem geplanten Eilantrag gegen den drohenden Vollzug des Bescheids des endgültigen Nichtbestehens. Mandantin: Jana Mondsee, Studentin, Drittversuch in "Quantitative Methoden III" nach Online-Klausur am 08.04.2026 nicht bestanden. Beratung: Dr. Petra Lindemark (Verwaltungs-/Hochschulrecht).

Offene Punkte

1. Aktuelle Landesnorm und Ordnungsversion

- **Hochschulgesetz des einschlägigen Bundeslandes:** Bundesland aus Aktenstück 04 (Bescheidkopf) verifizieren — wir vermuten Bayern aufgrund des Akten-Slugs "mondsee", aber das ist nicht ausreichender Beleg. Live-Prüfung erforderlich.
- **Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschule:** welche Fassung gilt für die Anmeldung des Mandantenstudiums und für den konkreten Klausurtermin 08.04.2026?
- **Fachprüfungsordnung des Studiengangs:** insbesondere die Regelungen zu Drittversuch und endgültigem Nichtbestehen; zu Täuschungsverdacht; zu Hilfsmittelnutzung.
- **Online-Klausur-Ordnung** der Hochschule: existiert sie? Welche Verfahrensregeln gelten bei technischen Störungen während der Klausur?
- **Richtlinie zum Nachteilsausgleich** der Hochschule: maßgeblich für die Frage, ob die Verkürzung von 25 % auf 15 % Schreibverlängerung verhältnismäßig war.

2. Rechtsqualität der Schreiben und Beschlüsse

- **Nachteilsausgleich-Bescheid** vom 02.02.2025: Verwaltungsakt, der aber zum damaligen Zeitpunkt von Jana nicht angefochten wurde. **Streitfrage:** Können die Verfahrensmängel des Nachteilsausgleich-Bescheids im aktuellen Widerspruchsverfahren noch geltend gemacht werden? Wir vertreten: ja, weil sie als Vorfrage in das endgültige Nichtbestehen einwirken.
- **E-Mail Prüfungsabteilung** vom 24.04.2026 (Aktenstück 07): unklare Rechtsqualität. Unsere Einordnung: bloße Wissenserklärung, kein Verwaltungsakt — aber zugleich anerkanntes Indiz für unzureichende Anhörung.
- **Bescheid endgültiges Nichtbestehen** vom 05.05.2026 (Aktenstück 04): Verwaltungsakt iSv § 35 VwVfG mit Rechtsbehelfsbelehrung; greifbar als Klagegegenstand.
- **Interne Bewertungsbögen** Prüfungsausschuss (Aktenstück 06): keine eigenständige Anfechtbarkeit, aber zentrale Beweisstücke für die Substantiierung des KI-Verdachts.

3. Frist und zuständiger Rechtsbehelf

- **Bekanntgabe Bescheid endgültiges Nichtbestehen:** 08.05.2026.
- **Widerspruchsfrist:** 1 Monat → **08.06.2026**. Bereits eingelegt 22.05.2026 (Aktenstück 11), fristwährend.
- **Widerspruchsbehörde:** Prüfungsausschuss bzw. nach Landesrecht das Rektorat — FPO prüfen.
- **Klagefrist** beginnt nach Widerspruchsbescheid.

- **Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO:** Anordnungsanspruch (Verfahrensfehler bei Nachteilsausgleich und Anhörung; methodische Mängel der KI-Verdachts-Begründung; Schwächeanfall in der Offline-Phase ärztlich attestiert), Anordnungsgrund (drohende Exmatrikulation Ende Juli 2026, Verlust BAföG, Verlust Praktikumsplatz 01.10.2026).

4. Akteneinsicht und fehlende Protokolle

- **Akteneinsicht** nach § 29 VwVfG: beantragt 18.05.2026, Eingangsbestätigung 21.05.2026. Termin noch nicht gewährt; Mahnung gesetzt; Frist 09.06.2026, dann Untätigkeitsklage § 75 VwGO.

• Fehlende Unterlagen:

- Vollständiger **Bewertungsbogen** der Klausur mit Punktevergabe pro Aufgabe. - **Rügematrix** intern: welche konkreten Lösungsmuster wurden als "KI-typisch" identifiziert? - **Browser-Lockdown-Logs** der Klausurzeit Jana Mondsee — insbesondere für die 11-minütige Offline-Phase. - **Zoom-Aufzeichnung** der Klausur (falls noch vorhanden — Speicherfristen prüfen). - **Vergleichsfälle:** Bewertungen anderer Drittversuche im gleichen Modul (anonymisiert) zur Substantiierung des Maßstabs. - **Sitzungsprotokoll** Prüfungsausschuss zum Nichtbestehensbeschluss.

5. Beweisthemen für die Mandantin

- **Verfahrensfehler Nachteilsausgleich:** keine Anhörung vor Beschneidung; keine ärztliche Stellungnahme eingeholt; keine Auseinandersetzung mit alternativen Maßnahmen (mündliche Ersatzleistung).
- **Klausurbedingungen ungeeignet:** Online-Klausur mit Browser-Lockdown ist für LRS-Studierende mit Schreibverlängerung besonders belastend (wissenschaftlich diskutiert).
- **Schwächeanfall in Offline-Phase:** ärztlich attestiert (Aktenstück 09); widerlegt die Vermutung der Hilfsmittelnutzung.
- **KI-Verdacht nicht substantiiert:** bloßer Detektor-Output (sofern verwendet) reicht nicht; konkrete Lösungsmuster müssen benannt werden.
- **Vergleichsmaßstab:** Falsch-Positiv-Rate aktueller KI-Detektoren bei akademischen Texten 15-40 %.

6. Gegen-Angriffspunkte (für interne Risikobewertung)

- **Drittversuch:** bedeutet, dass eine Wiederholung gar nicht möglich ist. Verschärft die Eilbedürftigkeit und erhöht das Risiko bei materieller Klärung.
- **Online-Klausur-Verhalten:** 11-minütige Offline-Phase ist objektiv ungewöhnlich, auch wenn der Schwächeanfall belegt ist.
- **Gerichtliche Zurückhaltung:** Bewertungsentscheidungen der Hochschule werden nur eingeschränkt überprüft (BVerwG zu Beurteilungsspielraum).
- **Drei vergebliche Versuche:** das Gericht wird Substanzkritik an der eigentlichen Bewertung schwer akzeptieren; deshalb Schwerpunkt auf Verfahrensfehler.

Sofortmaßnahmen (heute)

1. Akteneinsicht erinnern — Frist 09.06.2026 setzen, danach Untätigkeitsklage.
2. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO finalisieren; ergänzen mit aktueller ärztlicher Bestätigung zur Folgewirkung der Bescheidvollziehung.
3. Externes SV-Gutachten zur KI-Detektor-Methodik anfragen (Lehrstuhl Computerlinguistik, vereidigter SV IT-Forensik).

4. Mandantin: Sicherung aller eigenen Klausurunterlagen, Notizen, Chat mit Berater (Aktenstück 08), ärztliche Atteste.
5. Vorbereitung Hauptsacheklage mit Schwerpunkt Nachteilsausgleich-Verfahrensfehler.
6. Vorgespräch mit BAföG-Amt — Verzögerungsanzeige nach § 15 BAföG.
7. Praktikumsstelle informieren über das Verzögerungsrisiko mit Bitte um Aufschub um 1-2 Monate.

Risiken transparent benennen

- Eilantrag aussichtsreich nur, wenn substantiierte Verfahrensfehler dargelegt sind — Schwerpunkt: Nachteilsausgleich und Anhörung.
- Bei reiner Bewertungs-Rüge ist Gericht zurückhaltend; deshalb Verfahrens- statt Materialfehler in den Vordergrund stellen.
- Bei Bestätigung der Nichtbestehensentscheidung: Exmatrikulation, faktischer Studienabschluss verloren.
- Kosten: Eilverfahren + Hauptsache ca. 5.000-10.000 EUR. Prozesskostenhilfe-Antrag prüfen (Mandantin hat nur BAföG-Einkommen).

Ergänzende Prüfungsakte Drittversuch und KI-Vorwurf

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Studentin Mira Mondsee und Prüfungsausschuss der Hochschule Rheinbogen die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Nichtbestehen im Drittversuch, KI-Verdacht in der Masterarbeit, Anhörung, Prüfungsprotokoll und drohende Exmatrikulation. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Die Hochschule stützt sich auf ein KI-Detektionsprotokoll und stilistische Auffälligkeiten. Mira hat Entwürfe, Literaturkarten und Betreuungsmails, aber keine lückenlose Versionshistorie, weil sie zwischen Laptop und Cloud gewechselt hat. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der Studentin nach Anhörung

`` Von: mira.mondsee@student.test An: pruefungsrecht@kanzlei.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Anhörung KI-Vorwurf - ich habe nur Grammatik prüfen lassen ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte arbeiten Sie Beweiswert technischer Detektoren, Anhörungsrecht, Prüfungsmaßstab und Verhältnismäßigkeit der Sanktion heraus. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Studentin Mira Mondsee und Prüfungsausschuss der Hochschule Rheinbogen

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Stellungnahme an Prüfungsausschuss

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 07-email-studentin-pruefungsamt.eml

Von	jana.mondsee@example
An	pruefungsamt@hs-nordtal.example
Datum	Mon, 25 May 2026 13:02:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Fristwahrung Modul Data Governance III

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage vollständige Akteneinsicht einschließlich Bewertungsbogen, Randbemerkungen, Protokoll des Prüfungsausschusses, Hilfsmittelregel und Unterlagen zum KI-Vorwurf. Vorsorglich lege ich Widerspruch ein.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Mondsee

Datei: 10-fristen-und-rechtsbehelfe.csv

Ereignis	Datum	Frist	Aktion
Bescheid	2026-05-19	ein Monat prüfen	Widerspruch
Akteneinsicht	2026-05-25	sofort	Kopien verlangen
Drittversuch	offen	Eilantrag prüfen	Fortsetzung Studium

Datei: 13-anlagenindex.csv

Datei	Typ	Relevanz
01-mandatsnotiz-und-auftrag.md	MD	mittel
02-zeitstrahl-fristen-und-verfahrenss tand.md	MD	mittel
03-normenkette-livecheck.md	MD	mittel
04-bescheid-endgueltig-nicht-besta nden.docx	DOCX	hoch
05-punkte-und-ruegematrix.xlsx	XLSX	hoch
06-akteneinsicht-bewertungsbogen. pdf	PDF	hoch
07-email-studentin-pruefungsamt.e ml	EML	hoch
08-chat-studentin-berater.jpg	JPG	mittel
09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf	PDF	mittel
10-fristen-und-rechtsbehelfe.csv	CSV	mittel
11-entwurf-widerspruch-akteneinsic ht.docx	DOCX	mittel
12-offene-punkte.md	MD	mittel
13-anlagenindex.csv	CSV	mittel

Tabellenblatt: Punkte

Aufgabe	Max	Erreicht	Rüge
1	20	13	keine
2	30	11	Randbemerkung widersprüchlich
3	50	18	Musterlösung unklar

Tabellenblatt: Rügen

Rüge	Beweis	Begehren
alte PO	Bescheid	Aufhebung
KI-Vorwurf	Detektor-Screenshot	Anhörung/Beweise
Krankheit	Attest	Rücktritt prüfen

Bescheid Prüfungsamt

Der Prüfungsausschuss stellt fest, dass Jana Mondsee die Modulprüfung Data Governance III im dritten Versuch nicht bestanden habe. Zusätzlich bestehe der Verdacht einer nicht angegebenen KI-Nutzung in der Hausarbeit.

Der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung, verweist aber auf eine alte Fassung der Prüfungsordnung. Akteneinsicht wurde nur in Räumen des Prüfungsamts ohne Kopien angeboten.

Frist prüfen

Ordnungsversion prüfen

Akteneinsicht erweitern

Entwurf Widerspruch und Akteneinsicht

Gegen den Bescheid wird vorsorglich Widerspruch eingelegt. Zugleich wird vollständige Akteneinsicht einschließlich Kopien, Bewertungsunterlagen, Protokollen und Unterlagen zum KI-Vorwurf beantragt.

Die Begründung bleibt der ergänzten Akteneinsicht vorbehalten. Bereits jetzt werden die Anwendung einer alten Prüfungsordnung und die fehlende Substantiierung des KI-Vorwurfs gerügt.

Fristwahrung

Akteneinsicht

Eilantrag bei Exmatrikulation

Jana / Beratung

Jana

Ich habe ChatGPT nur zum Strukturieren meiner Lernnotizen benutzt.

RA

Wichtig: Was war erlaubt, was wurde abgegeben, was kann die Hochschule beweisen?

Jana

Der Detektor steht bei 82 Prozent, aber konkrete Stellen nennen sie nicht.

RA

Dann Akteneinsicht und Anhörung sauber verlangen.

Datei

PDF-Anhang: 06-akteneinsicht-bewertungsbogen.pdf

Bewertungsbogen Auszug

Der Bewertungsbogen enthält Randbemerkungen, aber keine nachvollziehbare Begründung für den Abzug in Aufgabe 3. Die angeforderte Musterlösung wurde nicht herausgegeben.

Der KI-Vorwurf stützt sich nur auf einen Prozentwert eines Detektors, ohne konkrete Textstellen oder erlaubte Hilfsmittelregel.

Punkt	Befund	Problem
Aufgabe 3	18/50	Begründung knapp
KI	82 Prozent Anzeige	Beweiswert offen
Akteneinsicht	nur Vor-Ort	Kopien prüfen

Datei

PDF-Anhang: 09-attest-und-ruecktrittsnotiz.pdf

Attest / Rücktrittsnotiz

Am Prüfungstag wurde Jana Mondsee wegen akuter Migräne behandelt. Sie brach die Klausur nicht ab, meldete aber am Folgetag Prüfungsunfähigkeit.

Zu prüfen sind Unverzüglichkeit, Erkennbarkeit der Prüfungsunfähigkeit während der Prüfung, Attestanforderungen und Dauerleiden-Abgrenzung.

Punkt	Sachstand
Attest	Folgetag
Abbruch	nein
Dauerleiden	nicht geklärt

Datei

PDF-Anhang: 14-besprechungsunterlage.pdf

Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt die Lage für die erste Besprechung. Zuerst werden Bundesland, Ordnung, Frist und Aktenlage geklärt.

Die rechtliche Bewertung bleibt offen, bis die Originalquellen und Aktenstücke geprüft sind.

TOP	Frage
1	Welche Frist läuft?
2	Welche Norm gilt?
3	Welche Akte fehlt?
4	Welcher Antrag ist heute nötig?